

Traducción de
EDUARDO L. SUÁREZ

OLIVER E. WILLIAMSON

LAS INSTITUCIONES
ECONÓMICAS
DEL CAPITALISMO



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
MÉXICO

I. LA ECONOMÍA DEL COSTO DE TRANSACCIÓN

LAS EMPRESAS, los mercados y la contratación correlativa son instituciones económicas importantes. También son el producto evolutivo de una serie fascinante de innovaciones en la organización. Sin embargo, el estudio de las instituciones económicas del capitalismo no ha ocupado una posición importante en la agenda de investigación de las ciencias sociales.

Este descuido se explica en parte por la complejidad inherente a esas instituciones. Pero la complejidad puede servir, y a menudo lo hace, como un incentivo antes que como una disuasión. El estado primitivo de nuestro conocimiento se explica por lo menos igualmente por una renuencia a admitir que los detalles de la organización son importantes. La concepción generalizada de la corporación moderna como una "caja negra" es el epitome de la tradición de investigación no institucional (o premicroanalítica).

Pero no basta el mero reconocimiento de que son importantes los detalles microanalíticos de la organización. Deben identificarse los principales aspectos estructurales de las formas de organización del mercado, las formas jerárquicas y las formas de cuasimercado, y deben conectarse a las consecuencias económicas en forma sistemática. La falta de acuerdo (o las concepciones erradas) acerca de los propósitos principales de la organización económica ha sido también un impedimento para el avance de la investigación.

Se necesitará un capítulo sobre alguna historia todavía no escrita del pensamiento económico para aclarar estas cuestiones. Cualquiera que sea la explicación final, el hecho es que el estudio de las instituciones económicas ha presenciado un renacimiento. Por lo tanto, mientras que el estudio de la economía institucional alcanzó su punto más bajo en el inicio de la posguerra, en una visión retrospectiva podemos observar una renovación del interés por las instituciones y una reafirmación de su importancia económica desde principios de los años sesenta.¹ El contenido operativo empezó a aparecer a principios de los años setenta.² Una característica común de la nueva línea de investigación es que el concepto de la empresa como una función de producción se ve sustituido (o incrementado) por el concepto de la empresa como una estructura de gobernación. En 1975 había alcanzado una masa

¹ Entre las primeras contribuciones se encuentra el nuevo concepto de Ronald Coase (1960) en relación con los costos sociales, el tratamiento pionero de los derechos de propiedad hecho por Armen Alchian (1961), el trabajo de Kenneth Arrow sobre las problemáticas propiedades económicas de la información (1962, 1963), y la contribución de Alfred Chandler, Jr., a la historia empresarial (1962).

² Se incluyen aquí mis primeros esfuerzos para reformular el problema de la integración vertical en términos del costo de transacción (Williamson, 1971), y mis esfuerzos por generalizar tal enfoque en el contexto de los mercados y las jerarquías (Williamson, 1973); los tratamientos de Armen Alchian y Harold Demsetz, de la "empresa capitalista clásica" en términos de la organización en equipo (1972), y su trabajo relacionado sobre los derechos de propiedad (1973); la reformulación de la historia económica propuesta por Lance Davis y Douglass North (1971); el importante trabajo de Peter Doeringer y Michael Piore (1971) sobre los mercados laborales; y el provocativo estudio de la economía del desequilibrio por Janos Kornai (1971).

crítica la investigación de la nueva economía institucional.³ El decenio siguiente ha presenciado un crecimiento exponencial.

La economía del costo de transacción forma parte de la tradición de investigación de la nueva economía institucional. Aunque la economía del costo de transacción (y en forma más generalizada, la nueva economía institucional) se aplica al estudio de la organización económica de todas clases, este libro se concentra primordialmente en las instituciones económicas del capitalismo, con referencia especial a las empresas, los mercados y la contratación correlativa. Esa concentración abarca desde el discreto intercambio de mercado en un extremo hasta la organización jerárquica centralizada en el otro, con una multitud de matices mezclados o intermedios. Resulta particularmente interesante el carácter cambiante de la organización económica a través del tiempo, dentro de los mercados y jerarquías y entre ellos.

Aunque se aceptan ampliamente las notables propiedades de los mercados neoclásicos, donde los precios son estadísticas suficientes —como dijera Friedrich Hayek, el mercado es una "maravilla" (1945, p. 525)—, difieren las opiniones con respecto a la evaluación de las transacciones organizadas dentro de los modos de organización de cuasi mercado y los que no tienen mercado. En el mejor de los casos, la organización administrativa y los apoyos de orden privado que se ocupan de estas transacciones son confusos. Algunos investigadores se niegan incluso a estudiarlos. Otros consideran las desviaciones como pruebas de una condición generalizada de la "falla del mercado". Hasta hace poco tiempo, el monopolio era la explicación económica primaria para las prácticas empresariales no convencionales o poco familiares: "Si un economista encuentra algo —una práctica empresarial de una u otra clase— que no entiende, buscará una explicación monopólica" (Coase, 1972, p. 67).⁴ No es sorprendente que otros científicos sociales consideren antisociales estas mismas instituciones. Esa orientación se refleja en la aplicación de las leyes antimonopólicas desde 1945 hasta 1970.

Sin duda, a veces se justifica una evaluación social neta negativa. Sin embargo, ha venido surgiendo un entendimiento más sutil y analítico de las instituciones económicas del capitalismo. En el proceso, se han puesto de relieve, en grados diferentes, muchas prácticas desconcertantes o anómalas. Este libro postula la proposición de que el propósito principal y el efecto de las instituciones económicas del capitalismo son el de economizar los costos de transacción.

³ Algo de esto se describe en el primer capítulo de *Markets and Hierarchies* (1975), titulado "Hacia una nueva economía institucional". La conferencia sobre "La economía de la organización interna", realizada en la Universidad de Pensilvania en 1974 (cuyos documentos se publicaron en 1975 y 1976 en la *Bell Journal of Economics*) ayudó a redefinir la agenda de la investigación. Muchos de los artículos de la *Journal of Economic Behavior and Organization*, que inició su publicación en 1980, tienen el nuevo espíritu institucionalista. Véase un comentario reciente y las aportaciones a esta literatura en el número de marzo de 1984 de la *Journal of Institutional and Theoretical Economics* y el próximo libro de lecturas compilado por Louis Putterman y Victor Goldberg.

⁴ Entre las excepciones importantes a esta tradición —que permanecieron generalmente ignoradas— se encuentra el enfoque de las prácticas comerciales restrictivas de Lester Telser (1965) y el de Lee Preston (1965).

Pero el propósito principal no debe confundirse con el único propósito. Las instituciones complejas sirven de ordinario a diversos objetivos. Así ocurre en este caso. El peso desmesurado que asigno a la economización del costo de transacción es una estratagema para invertir una condición previa de descuido y subvaluación. Creo que no podrá lograrse una evaluación acertada de las instituciones económicas del capitalismo si se niega la importancia fundamental de la economización del costo de transacción.⁵ Se requiere mayor respeto por los aspectos de la *organización* (por oposición a la *tecnología*) y por los propósitos de la *eficiencia* (por oposición al monopolio). Este tema se repite, con variaciones, a lo largo del libro.

Creo que todo el conjunto de las innovaciones de organización que caracterizan al desarrollo de las instituciones económicas del capitalismo durante los últimos 150 años amerita una revaluación en términos del costo de transacción. El enfoque propuesto adopta una orientación de contratación y sostiene que cualquier cuestión que pueda formularse como un problema de contratación puede investigarse ventajosamente en términos de la economización del costo de transacción. Todas las relaciones de intercambio se incluyen aquí. Muchas otras cuestiones que al principio parecen carecer de una faceta de contratación, después de un estudio cuidadoso resultan tener una calidad de contratación implícita. (El problema del cártel es un ejemplo.) En consecuencia, es muy grande el alcance real y potencial de la economía del costo de transacción.

Por comparación con otros enfoques del estudio de la organización económica, la economía del costo de transacción 1) es más microanalítica; 2) está más consciente de sus supuestos conductistas; 3) introduce y desarrolla la importancia económica de la especificidad de los activos; 4) recurre más al análisis institucional comparado; 5) considera a la empresa como una estructura de gobernación antes que como una función de producción, y 6) asigna un peso mayor a las instituciones contractuales *ex post*, con hincapié especial en el ordenamiento privado (por oposición al ordenamiento judicial). Al enfocar los problemas de la organización económica en esta forma, surge un gran número de implicaciones adicionales. El estudio de las instituciones económicas del capitalismo, tal como se propone aquí, sostiene que la transacción es la unidad básica del análisis e insiste en que es determinante la forma de la organización. La tesis subyacente que informa al estudio comparado los problemas de la organización económica es ésta: se economizan los costos de transacción asignando las transacciones (cuyos atributos difieren) a estructuras de gobernación (cuyas capacidades de adaptación y cuyos costos asociados difieren) en una forma analítica.⁶

⁵ Una visión imparcial de las instituciones económicas del capitalismo tendrá que aguardar una atención más concertada a la sociología de la organización económica, la que felizmente se encuentra en marcha. Véase el trabajo reciente de esta clase en Harrison White (1981), Martha Feldman y James March (1981), Arthur Stinchcombe (1983), Mark Granovetter (próxima publicación) y James Coleman (1982).

⁶ De hecho, la economización del costo de transacción es fundamental para el estudio de la organización económica en términos muy generales, en economías capitalistas y no capitalistas por igual.

Dada la complejidad de los fenómenos examinados, la economía del costo de transacción debería usarse a menudo además de otros enfoques, en lugar de excluirlos. Sin embargo, no todos los enfoques son igualmente instructivos, y a veces son rivales más que complementarios.

En el apartado 1 se estudia la naturaleza de los costos de transacción. En el apartado 2 se elabora un plan cognoscitivo del contrato, donde se describen diversos enfoques de la organización económica y respecto a los cuales se ubica la economía del costo de transacción. En el apartado 3 se presenta la relación existente entre las hipótesis conductistas y otras concepciones del contrato. En el apartado 4 se desarrolla un esquema contractual rudimentario al que recurre reiteradamente el argumento del libro. En el apartado 5 se examinan algunos problemas contractuales que surgen en la organización de los pueblos de compañías. En el apartado 6 se bosquejan otras aplicaciones. Al final se anotan las conclusiones.

1. LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN

1.1 La ausencia de fricción

Kenneth Arrow ha definido los costos de transacción como "los costos de la administración del sistema económico" (1969, p. 48). Tales costos deben distinguirse de los de producción, que es la categoría de costos de la que se ha ocupado el análisis neoclásico. Los costos de transacción son el equivalente económico de la fricción en los sistemas físicos. No hay necesidad de recordar aquí los numerosos éxitos logrados por la física en la determinación de los atributos de sistemas complejos gracias a la idea de la ausencia de la fricción. Tal estrategia ha ejercido una influencia obvia sobre las ciencias sociales. Como sería de esperarse, se cita la ausencia de fricción en los sistemas físicos para ilustrar el poder analítico asociado a los propuestos "poco realistas" (Friedman, 1953, pp. 16-19).

Pero mientras que los instrumentos de laboratorio y el mundo que los rodea se encargaban de recordar a los físicos que la fricción es general y que a menudo debe tomarse expresamente en cuenta, los economistas no tenían una apreciación correspondiente de los costos de la administración del sistema económico. Por ejemplo, no hay ninguna referencia a los costos de transacción, mucho menos a los costos de transacción como la contraparte económica de la fricción, en el famoso ensayo metodológico de Milton Friedman (1953), ni en otros escritos de la economía positiva de la posguerra.⁷ Así pues, aunque la economía positiva admitía que las fricciones son importantes en principio, carecía de un lenguaje para describir las fricciones en el mundo real.⁸

⁷ La perspectiva de la toma de decisiones en la economía que ofrece Herbert Simon se centra principalmente en aspectos individuales, antes que institucionales, de la organización económica (1959; 1962).

⁸ En realidad, la literatura de las fallas del mercado se ocupaba de muchos de los problemas pertinentes. Pero raras veces planteaba los problemas en términos del costo de transacción. En

El descuido de los costos de transacción tuvo numerosas ramificaciones, una de las cuales fue la interpretación de los modos no convencionales de la organización económica. Mientras no se consideraron expresamente los costos de transacción, no se apreció mucho la posibilidad de que los modos de organización no convencionales —restricciones de clientes y territorios, ataduras, venta en bloque, franquicias, integración vertical, etc.— operan al servicio de la economización del costo de transacción. Por el contrario, la mayoría de los economistas invocaban explicaciones monopólicas —ya fuese la palanca, la discriminación de los precios o las barreras que impiden la entrada— cuando se enfrentaban a las prácticas contractuales no convencionales (Coase, 1972, p. 67). La postura de Donald Turner es representativa: "No enfoco restricciones de clientes y territorios de manera hospitalaria en la tradición del derecho común, sino de manera inhóspita en la tradición antimonopólica."⁹ Como veremos más adelante, la agenda de investigación y la política pública hacia las empresas se vieron masivamente influidas por esa predisposición monopólica. En esa situación estaba fundamentalmente implicada la concepción prevaleciente de la empresa como función de producción.

1.2 Explicación

La economía del costo de transacción plantea la cuestión de la organización económica como un problema de contratación. Debe realizarse una tarea particular, la que puede organizarse en varias formas alternativas. A cada una de ellas se asocia un mecanismo explícito o implícito de contrato y apoyo. ¿Cuáles son los costos?

Conviene distinguir los costos de transacción de tipo *ex ante* y de tipo *ex post*. Los primeros son los costos de la redacción, negociación y salvaguarda de un acuerdo. Esto puede hacerse con gran cuidado, redactando un documento complejo en el que se reconozcan numerosas contingencias, y se estipulen y convengan por adelantado las adaptaciones adecuadas para las partes. O bien el documento puede ser muy incompleto, para que las partes llenen las lagunas a medida que surjan las contingencias. Por lo tanto, en lugar de considerar por adelantado todos los cruces de puentes concebibles, que es una empresa muy ambiciosa, sólo se consideran las elecciones efectivas de cruces de puentes a medida que se desenvuelven los acontecimientos.

Las salvaguardas pueden asumir varias formas, y la más obvia es la propiedad ordinaria. Ante la perspectiva de que los negociantes autónomos experimenten dificultades de contratación, las partes pueden sustituir la organización interna por el mercado. Desde luego, esto no carece de sus

consecuencia, las observaciones de Arrow son visionarias: "Opino que la falla del mercado es una categoría más general que la exterioridad [...] [Además], la falla del mercado no es absoluta: es preferible considerar una categoría más amplia, la de los costos de transacción, que en general impide la formación de mercados y en casos particulares la obstruye por completo" (1969, p. 48).

⁹ La cita se atribuye a Turner por Stanley Robinson, 1969, Simposio antimonopólico de la asociación de abogados del estado de Nueva York, p. 29.

propios problemas (véase el capítulo vi). Además, a veces pueden elaborarse, salvaguardas *ex ante* entre las empresas, para señalar compromisos creíbles y restablecer la integridad de las transacciones. El estudio de la contratación "no convencional" se ocupa fundamentalmente de tales cuestiones.

La mayoría de los estudios del intercambio suponen que son adecuadas las eficaces reglas de derecho referentes a las disputas contractuales, y que los tribunales las aplican de manera informada, refinada y a bajo costo. Tales supuestos son convenientes porque los abogados y los economistas se libran así de la necesidad de examinar las diversas formas en que las partes individuales de una transacción se alejan de las estructuras de gobernación del Estado elaborando ordenamientos privados. Surge así una división del esfuerzo que lleva a los economistas a ocuparse de los beneficios económicos derivados de la especialización y el intercambio, mientras que los especialistas legales se concentran en los tecnicismos del derecho contractual.

La tradición del "centralismo legal" refleja la última orientación. Sostiene que "las disputas requieren el 'acceso' a un foro ajeno al contexto social original de la disputa [y que] se provean remedios como se prescribe en algún cuerpo de aprendizaje autorizado, aplicados por expertos que operen bajo los auspicios del estado" (Galanter, 1981, p. 1). Pero los hechos son distintos. La mayoría de las disputas, incluidas muchas que bajo las reglas corrientes podrían llevarse a un tribunal, se resuelven por evitación, autoayuda, etc. (Galanter, 1981, p. 2).

La falta de realismo de los supuestos del centralismo legal puede defenderse por referencia al carácter fructífero del modelo de intercambio puro. Eso no se pone en duda aquí. Lo que me preocupa es que el derecho y la economía del ordenamiento privado hayan pasado consiguientemente a segundo plano. Eso es lamentable porque "en muchos casos los participantes pueden encontrar soluciones más satisfactorias para sus disputas que los profesionales obligados a aplicar reglas generales sobre la base de un conocimiento limitado de la disputa" (Galanter, 1981, p. 4).¹⁰

Los temas son aquí similares a los que preocupaban a Karl Llewellyn en el estudio que hizo del contrato en 1931, pero desde entonces han sido evadidos sistemáticamente.¹¹ Si no existiesen las limitaciones del centralismo legal, podría olvidarse el lado *ex post* del contrato. Pero dadas las limitaciones muy reales que afectan al ordenamiento judicial, es inevitable que intervengan los costos del contrato *ex post*. La economía del costo de transacción insiste en que los costos de contratación de todas clases deben ser considerados en la misma medida.

Los costos *ex post* de la contratación asumen varias formas. Se incluyen aquí: 1) los costos de mala adaptación en que se incurre cuando las transacciones se salen del alineamiento en relación con lo que Masahiko Aoki llama

¹⁰ Marc Galanter añade que "la variabilidad de las preferencias y las situaciones, comparada con el pequeño número de las cosas que pueden tomarse en cuenta por las reglas formales [...] y la pérdida de significado en la transformación de la disputa en categorías profesionales, sugiere límites a la conveniencia de conformar los resultados a reglas autorizadas" (1981, p. 4).

¹¹ Véase el apartado 1.2 del capítulo anterior.

la "cambiante curva contractual" (1983);¹² 2) los costos del regateo en que se incurre cuando se hacen esfuerzos bilaterales para corregir las malas alineaciones *ex post*; 3) los costos de establecimiento y administración asociados a las estructuras de gobernación (que a menudo no son los tribunales) a las que se envían las disputas, y 4) los costos del aseguramiento de los compromisos.

Por ejemplo, supongamos que el contrato estipula x , pero que en una visión retrospectiva (o con pleno conocimiento) advierten las partes que debieron haber estipulado y . Pero el cambio de x a y puede ser difícil. La forma como se dividen los beneficios asociados puede originar una negociación intensa, de interés particular. Es posible que surja un comportamiento complejo, estratégico. Es posible que ayude el envío de la disputa a otro foro, pero eso variará con las circunstancias. Se realizará una adaptación incompleta si, a resultas de los esfuerzos de ambas clases, las partes no se desplazan a y sino a y' .

Un factor que complica todo esto es la interdependencia de los costos contractuales *ex ante* y *ex post*. Dicho de otro modo, estos costos deberán considerarse en forma simultánea, no secuencial. De igual modo, los costos de ambos tipos resultan a veces difíciles de cuantificar. Pero la dificultad se mitiga por el hecho de que los costos de la transacción se evalúan siempre en una forma institucional en la que un modo de contratación se compara con otro. En consecuencia, lo que importa es la diferencia existente entre los costos de transacción, antes que su magnitud absoluta. Como ha observado Herbert Simon, la comparación de alternativas estructurales discretas puede emplear un mecanismo bastante primitivo: "tales análisis pueden realizarse a menudo sin elaborar un mecanismo matemático refinado o un cálculo marginal. En general, bastarán argumentos mucho más generales y sencillos para demostrar la existencia de una desigualdad entre dos cantidades que para demostrar las condiciones bajo las cuales se igualan estas cantidades en el margen" (1978, p. 6). La investigación empírica sobre el costo de transacción no intenta casi nunca la medición directa de tales costos. Por el contrario, se trata de saber si las relaciones de la organización (prácticas de contratación; estructuras de gobernación) corresponden a los atributos de las transacciones como lo pronostica el razonamiento del costo de transacción.

1.3 Un contexto más amplio

Este libro se concentra en la economización del costo de transacción; pero los costos deben ubicarse en el contexto más amplio del que forman parte. Entre los factores pertinentes —a los que me refiero a veces pero no de continuo— se encuentran los siguientes:

¹² Los costos de transacción *ex post* se relacionan con lo que Michael Jensen y William Meckling llaman costos de agencia, pero son claramente diferentes. Jensen y Meckling definen los costos de agencia como la suma de "1) los gastos de monitoreo del principal, 2) los gastos de atadura del agente, y 3) la pérdida residual" (1976, p. 308). Esta última es una categoría muy amplia.

1. Manteniendo constante la naturaleza del bien o servicio que habrá de entregarse, la economización ocurre por referencia a la suma de los costos de producción y transacción, así que deben reconocerse las tasas de sustitución en este sentido.
2. En términos más generales, el diseño del bien o servicio que deberá entregarse es una variable de decisión que influye sobre la demanda y sobre los costos de ambas clases, de modo que el diseño debe formar parte del cálculo.
3. El contexto social en el que ocurren las transacciones —las costumbres, las tradiciones, los hábitos, etc.— ejerce alguna influencia, de modo que debe tomarse en cuenta cuando se pasa de una cultura a otra.¹³
4. El argumento descansa en general sobre la eficacia de la competencia para seleccionar entre los modos más y menos eficientes y desplazar recursos en favor de los primeros. Esto parece plausible, sobre todo cuando los resultados convenientes son los que aparecen en intervalos de cinco y diez años, no los inmediatos.¹⁴ Sin embargo, esta intuición se beneficiaría con una teoría más desarrollada del proceso de selección. Así pues, los argumentos del costo de transacción son susceptibles de algunas de las mismas objeciones formuladas a la ortodoxia por los economistas evolutivos (Nelson y Winter, 1982, pp. 356-370), aunque en otros sentidos hay fuertes complementariedades (pp. 34-38).
5. Siempre que difieran los beneficios y los costos tanto privados como sociales, el cálculo del costo social debe gobernar si se intentan realizar tratamientos prescriptivos.

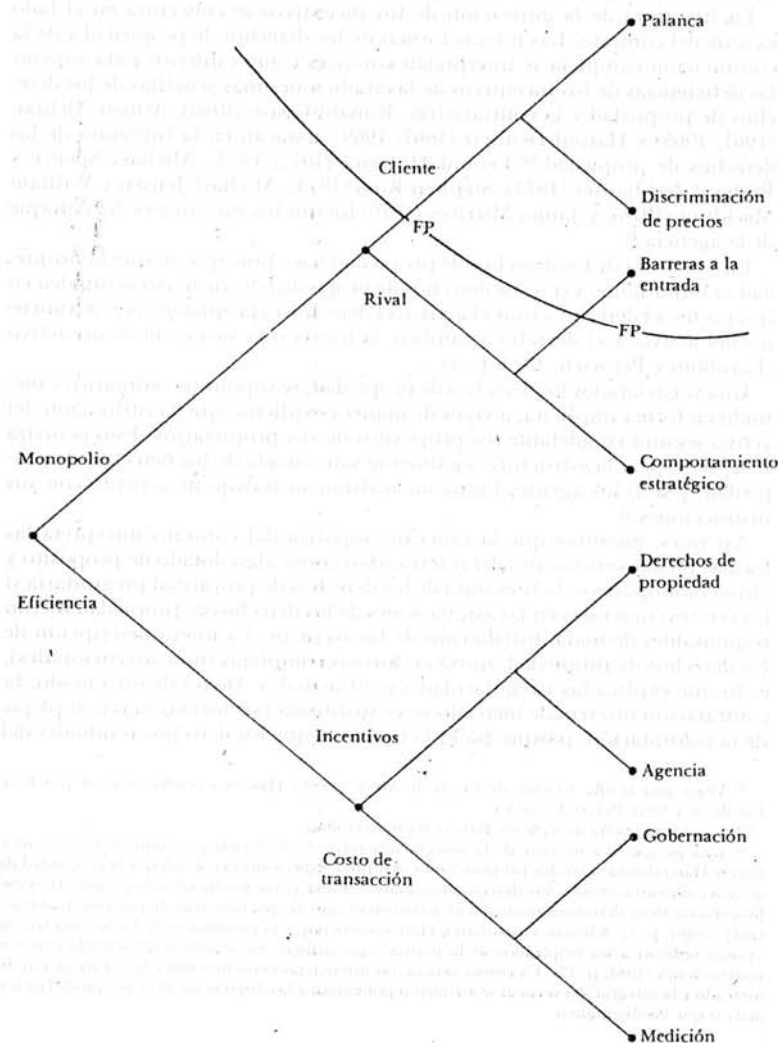
2. UN MAPA COGNOSCITIVO DEL CONTRATO

La organización industrial es el campo de especialización con el que se asocia más estrechamente la economía del costo de transacción. Examinaremos aquí varios de los enfoques principales del estudio de la organización industrial y la relación que guarda con ellos la economía del costo de transacción.

La organización industrial examina el contrato en términos de los propósitos servidos. ¿Qué tratan de realizar las partes? Aquí, como en otras partes de la organización industrial, se distingue convenientemente entre los propósitos del monopolio y los de la eficiencia. El mapa cognoscitivo que aparece en la gráfica 1-1 inicia esta distinción.

¹³ Véase el punto de vista de Mark Granovetter (1983) acerca de la importancia de la incorporación. Véase también a Douglass North (1981).

¹⁴ Esta intuición se asemeja a la expresada por Michael Spence en su conjetura de que los argumentos de la barrera a la entrada originan mercados disputables a la larga (1983, p. 988). Aunque el largo plazo de Spence excede probablemente de los cinco o diez años, algunos de los fenómenos evolutivos que me interesan también duran medio siglo. Esto puede expresarse diciendo que yo estoy de acuerdo con la selección de forma débil en lugar de la de forma fuerte, con la distinción de que "en un sentido relativo sobrevive el más apto, pero no hay ninguna razón para suponer que sea el más apto de todos en un sentido absoluto" (Simon, p. 1983, p. 69; cursivas en el original).



GRÁFICA I-1. Mapa cognoscitivo del contrato

2.1 La rama monopolística

Todos los enfoques del contrato que aparecen en la gráfica I-1, tanto los del monopolio como los de la eficiencia, se ocupan de la misma interrogante: ¿a qué propósitos se sirve cuando se sustituye el intercambio de mercado clásico —en el que se vende el producto a un precio uniforme para todos los clientes, sin restricción— por formas de contratación más complejas (incluidos los modos de organización económica ajenos al mercado)? Los enfoques monopolísticos imputan las desviaciones de la norma clásica al propósito monopolístico. Por otro lado, los enfoques de la eficiencia sostienen que las desviaciones sirven a los propósitos de la economización.

Los cuatro enfoques monopolísticos del contrato se agrupan bajo dos rubros. El primero examina los usos de las restricciones de clientes y territorios, el mantenimiento del precio de reventa, la distribución exclusiva, la integración vertical y otras técnicas semejantes en relación con los compradores. El segundo estudia la repercusión de tales prácticas sobre los rivales.

La teoría de la "palanca" del contrato, y la interpretación de la contratación no convencional en términos de la discriminación de precios, se enfocan a los compradores. Richard Posner (1979) asocia la teoría de la palanca con el (anterior) enfoque de la Escuela de Harvard y la discriminación de precios con el de la Escuela de Chicago a la economía antimonopolística. La teoría de la palancas sostiene que el poder monopolístico original puede extenderse y que esto se logra con prácticas de contratación no convencionales. Aunque esta teoría está desacreditada en gran medida entre los economistas,¹⁵ sigue interesando a muchos abogados y continúa apareciendo en los resúmenes legales¹⁶ y las opiniones de los tribunales.¹⁷

El enfoque de la discriminación de precios a la contratación no convencional sostiene que el poder monopolístico original se mantiene constante. La discriminación de precios es sólo un medio para la realización del poder monopolístico latente. Esta interpretación de la contratación no convencional ha sido presentada por Aaron Director y Edward Levi (1956) en relación con las ventas atadas, y por George Stigler (1963) en relación con la venta en

¹⁵ El "principal" argumento de la palanca se aplica a la venta de bienes complementarios en el mercado que va corriente abajo. Chicago sostiene que la atadura en estas circunstancias no puede extender el poder monopolístico sino que apenas representa un esfuerzo por efectuar la discriminación de precios: "en ausencia de la discriminación de precios, un monopolista no obtendrá beneficios monopolísticos adicionales de la monopolización de un producto complementario" (Posner, 1976, p. 173). Esta evaluación se acepta ampliamente. Timothy Brennan y Sheldon Kimmel han examinado después el caso especial pero interesante en que la atadura no ocurre en el mercado que se encuentra corriente abajo, sino corriente arriba. Muestran estos autores que una atadura puede efectuar aquí un monopolio en el segundo mercado si "las economías de alcance o las condiciones de la demanda [...] son] tales que los productores no pueden vender con beneficio el segundo bien, a menos que vendan el primer bien también al monopolista" (1983, p. 21).

¹⁶ Véase, por ejemplo, el informe preparado por Lawrence A. Sullivan en apoyo a la demanda en *Monsanto Company v. Spray-Rite Service Corporation*.

¹⁷ Aunque la opinión mayoritaria en *Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde* (44CCH S. Ct. Bull., P.) llega al resultado correcto, también crea confusión con su referencia pasajera a la teoría de la palanca.

bloque. Las ventas atadas y la venta en bloque son instrumentos utilizados deliberadamente por los vendedores para descubrir las diferencias de la valuación del producto subyacentes entre los consumidores y monetizar el excedente de éstos.

Los otros dos enfoques monopolísticos examinan algunas prácticas de contratación no convencionales en relación con los rivales. Se ocupan expresamente del agrandamiento del poder monopolístico de las grandes empresas establecidas en relación con los rivales efectivos o potenciales más pequeños. La literatura acerca de las barreras a la entrada, que se asocia prominentemente a la obra de Joe Bain (1956), se encuentra en esa tradición. El trabajo inicialmente realizado en esta área ha sido muy criticado, en gran parte por la Escuela de Chicago. Dicho trabajo inicial era estático y no identificaba cuidadosamente las condiciones esenciales para la aceptación de los argumentos de las barreras a la entrada. La literatura más reciente del comportamiento estratégico resuelve muchas de las objeciones.¹⁸ Se introducen expresamente algunas asimetrías de la inversión y la información. Se reconocen algunos atributos intertemporales, y se desarrollan algunas características del efecto de reputación. El uso de la contratación no convencional como un medio para la "elevación de los costos de los rivales" (Salop y Scheffman, 1983) es una posibilidad especialmente intrigante.

Con la excepción de la literatura reciente sobre el comportamiento estratégico, todos los enfoques monopolísticos al contrato se mueven en el marco neoclásico, donde se considera a la empresa como una función de producción. Dado que *los límites naturales de la empresa se definen allí por la tecnología, todo esfuerzo de la empresa para extender su alcance* recurriendo a la contratación no convencional se suponía que tenía un propósito y un efecto monopolísticos.¹⁹ Este enfoque de la "teoría aplicada de los precios" en la organización industrial era la orientación prevaleciente en la posguerra. Como observara Coase (1972, p. 61), tal enfoque inspiraba los dos textos principales de la organización industrial: el de Joe Bain (1958) y el de George Stigler (1968). El enfoque de la inhospitalidad a la aplicación de las leyes antimonopolísticas, al que hice referencia en 1.1, tenía una orientación similar. En cambio, gran parte de la literatura del comportamiento estratégico se asocia más estrechamente a la concepción de la empresa como una estructura de gobernación (véase el capítulo xiv). Para destacar esta importante distinción monopolística, la curva discontinua de la gráfica 1-1 (denotada FP) separa los enfoques anteriores de la función de producción de la concepción estratégica del contrato, más reciente.

¹⁸ Véase el capítulo xiv.

¹⁹ En realidad, puede argüirse que la discriminación de precios es eficiente, lo que ocurre de ordinario si tal discriminación puede efectuarse con un costo de transacción nulo y si se eliminan los efectos de distribución del ingreso. Sin embargo, raras veces se justifica el supuesto del costo de transacción nulo. Por esta razón, la valuación privada y la valuación social de la discriminación de precios pueden producir resultados contradictorios (Williamson, 1975, pp. 11-13).

2.2 La rama de la eficiencia

La mayor parte de lo que llamo la nueva economía institucional se ubica en la rama de la eficiencia del contrato. Esta rama distingue entre los enfoques que destacan los alineamientos de los incentivos y los que destacan las economías de los costos de transacción.

La literatura de la alineación de los incentivos se concentra en el lado *ex ante* del contrato. Las nuevas formas de los derechos de propiedad y de la contratación compleja se interpretan entonces como esfuerzos para superar las deficiencias de los incentivos de las tradiciones más sencillas de los derechos de propiedad y la contratación. Ronald Coase (1960), Armen Alchian (1961; 1965) y Harold Demsetz (1967; 1969) destacan en la literatura de los derechos de propiedad.²⁰ Leonid Hurwicz (1972; 1973), Michael Spence y Richard Zeckhauser (1971), Stephen Ross (1973), Michael Jensen y William Meckling (1976), y James Mirrlees (1976) fueron los iniciadores del enfoque de la agencia.²¹

La literatura de los derechos de propiedad hace hincapié en que *la propiedad es importante*, y que los derechos de propiedad de un activo se dividen en tres partes: el derecho a usar el activo, el derecho a apropiarse los rendimientos del activo, y el derecho a cambiar la forma o la sustancia de un activo (Furubotn y Pejovich, 1974, p. 4).

Una vez aclarados los derechos de propiedad, se supone de ordinario (a menudo en forma implícita; a veces de manera explícita) que la utilización del activo seguirá en adelante los propósitos de sus propietarios. Esto ocurrirá si: 1) se respeta la estructura legalmente sancionada de los derechos de propiedad, y si 2) los agentes humanos realizan su trabajo de acuerdo con sus instrucciones.²²

Así pues, mientras que la rama monopolística del contrato interpreta las formas no convencionales del intercambio como algo dotado de propósito y efecto monopolísticos, la literatura de los derechos de propiedad preguntaría si los errores cometidos en las asignaciones de los derechos de propiedad fueron responsables de mala distribución de los recursos. La nueva descripción de los derechos de propiedad, quizá en formas complejas (no convencionales), es lo que explica las irregularidades contractuales. Dicho de otro modo, la contratación discreta de mercado se ve sustituida por formas más complejas de la contratación, porque ésa es la forma en que los derechos residuales del

²⁰ Véase una reseña reciente de Louis de Alessi (1983). Hay una reseña anterior por Erik Furubotn y Steve Pejovich (1974).

²¹ Véase una reseña reciente en Stanley Baiman (1982).

²² Una perspectiva reciente de la integración vertical, elaborada por Sanford Grossman y Oliver Hart, ilustra estas dos proposiciones. Así pues, estos autores consideran la propiedad de activos como un control sobre derechos residuales: "Cada activo tendrá un solo propietario y ese propietario tiene derecho a controlar el activo en el caso de que falte una disposición [contractual]" (1984, p. 7). Además, Grossman y Hart sostienen que el propietario de los activos físicos "puede ordenar a los empleados de la planta" que utilicen estos activos de acuerdo con sus instrucciones (1984, p. 17). En consecuencia, las diferencias existentes entre la organización de mercado y la integración vertical se atribuyen por entero a las diferencias de la propiedad de los activos que las distinguen.

control pueden ponerse en manos de quienes pueden usar tales derechos en forma más productiva.

La bibliografía de la agencia, en particular la de un principio, destaca que los principales* contratan con plena conciencia de los peligros planteados por el hecho de que la ejecución del contrato queda a cargo de agentes. Así pues, aunque la separación de la propiedad y el control atenúa los incentivos del beneficio, eso se anticipa en el momento de la separación y se refleja plenamente en el precio de las nuevas acciones (véase al respecto Jensen y Meckling, 1976). Por lo tanto, el futuro no trae sorpresas; toda la acción de contratación pertinente se engloba en alineamientos de incentivos *ex ante*.

En realidad, como se señala en la influyente reseña de Michael Jensen (1983), la literatura de la agencia se ha desarrollado en dos partes. Se refiere Jensen a una de ellas como la teoría positiva de la agencia. Aquí, "la intensidad de capital, el grado de especialización de los activos, los costos de información, los mercados de capital, los mercados de mano de obra internos y externos, son ejemplos de los factores del ambiente de contratación que se interrelacionan con los costos de diversas prácticas de monitoreo y atadura para determinar las formas contractuales" (Jensen, 1983, pp. 334-335). La rama positiva afirma reiteradamente que los procesos de selección natural son confiablemente eficaces (Fama, 1980; Jensen, 1983, p. 331; Fama y Jensen, 1983, pp. 301, 327); la presentación clásica del enfoque evolutivo de la economía que hiciera Armen Alchian (1950), muy matizada y cauta, se cita como la autoridad principal.

Jensen se refiere al segundo tipo de la literatura de la agencia como el de "principal-agente" (1983, p. 334). Esta literatura relativamente matemática destaca en grado superlativo los alineamientos de los incentivos *ex ante*. Más recientemente se le ha llamado el enfoque del diseño del mecanismo. Esta línea de investigación se asemeja a la literatura anterior de la contratación con derechos contingentes,²³ pero va más allá al admitir complicaciones de la contratación en forma de la información privada. Se plantean algunos problemas complejos del alineamiento de los incentivos (que la literatura de la contratación con derechos contingentes había omitido) cuando no puede suponerse una revelación plena y franca de la información privada. En otros sentidos, sin embargo, la literatura del diseño del mecanismo es muy similar a la literatura de la contratación con derechos contingentes: ambas resuelven todas las cuestiones contractuales pertinentes en una comprensiva negocia-

* Se le llama "principal" al jefe de una casa de comercio. [N. del E.]

²³ Mervyn King describe como sigue el modelo de Arrow-Debreu:

[...] los bienes no se distinguen sólo por sus características físicas y espaciales, ni por la fecha en que el bien se vuelve disponible, sino también por el "estado del mundo" en el que se entregue. Se define un "estado del mundo" asignando valores a todas las variables inciertas que son pertinentes para la economía [...] e incluye una lista completa de todas estas variables. Estos estados del mundo se excluyen mutuamente, y en total forman un conjunto exhaustivo. [...] Los bienes se definen ahora como dependientes de la presentación de ciertos eventos, y el sistema de mercado incluye mercados en todos estos bienes contingentes [1977, p. 128].

ción *ex ante*;²⁴ y ambas suponen que el ordenamiento judicial es eficaz.²⁵ De nuevo, los propósitos de la eficiencia, más que los monopólicos, dominan la escena.

La literatura del costo de transacción sostiene también la discutible presunción de que las formas no convencionales de la contratación tienen propósitos de eficiencia. Sin embargo, se presta la mayor atención a la etapa de la ejecución del contrato. Como se muestra en la gráfica 1-1, el enfoque del costo de transacción se divide en una rama de gobernación y otra de medición. Este libro se ocupa más del primer enfoque. Pero ambos son importantes y de hecho interdependientes.

Al igual que la literatura de los derechos de propiedad, la economía del costo de transacción sostiene que la propiedad es importante. También reconoce que el alineamiento de los incentivos *ex ante* es importante. Pero mientras que el enfoque de los derechos de propiedad y el del diseño del mecanismo funcionan dentro de la tradición del centralismo legal, la economía del costo de transacción disputa la eficacia del ordenamiento judicial. En cambio, la atención se centra en el ordenamiento privado. ¿Cuáles instituciones se crean, con cuáles propiedades adaptables, secuenciales, para la toma de decisiones y el arreglo de las disputas? Por lo tanto, la economía del costo de transacción agrega a la propiedad y el alineamiento de los incentivos la proposición de que las instituciones de apoyo del contrato *ex post* son importantes.

James Buchanan ha dicho que "la economía se aproxima más a una 'ciencia de contrato' que a una 'ciencia de elección' [por cuya razón] el maximizador debe ser sustituido por el arbitrador, el observador externo que trata de obtener transacciones entre reclamaciones en conflicto" (1973, p. 229). El enfoque de la gobernación adopta la orientación de la ciencia del contrato pero une al árbitro un especialista en diseño institucional. No se trata sólo de resolver el conflicto en marcha sino también de reconocer por adelantado el conflicto potencial y diseñar estructuras de gobernación que lo impidan o atenúen.

La economía del costo de transacción sostiene que es imposible concentrar toda la acción de negociación pertinente en la etapa de contratación *ex ante*. Por el contrario, la negociación es generalizada, por cuya razón adquieren una importancia económica decisiva las instituciones del ordenamiento privado y el estudio de la contratación en su totalidad. Los atributos conductistas de los agentes humanos, por los que se unen las condiciones de la racionalidad limitada y el oportunismo, y los atributos complejos de las transacciones

²⁴ La literatura del diseño del mecanismo supone que las partes de un contrato tienen la competencia cognoscitiva necesaria para elaborar contratos de ilimitada complejidad. En el lenguaje del capítulo II, las partes de un contrato tienen una racionalidad ilimitada; véase a Bengt Holmstrom (1984). En cambio, en la literatura de los derechos de propiedad, el enfoque del diseño del mecanismo sostiene que "dado que la obligación de cada parte con la otra está completamente especificada para cada estado natural, no hay derechos residuales de control sobre los activos que puedan asignarse" (Grossman y Hart, 1984, p. 7). Por lo tanto, los contratos complejos no se ocupan de los derechos residuales sino de la definición de las obligaciones desde el principio, habiendo tomado debidamente en cuenta la información privada.

²⁵ Véase Baiman (1982, p. 168).

(con referencia especial a la condición de especificidad de los activos), son responsables de esa condición.

La rama de la medición de la economía del costo de transacción se ocupa de las ambigüedades de la ejecución o el atributo asociados a la oferta de un bien o servicio. El tratamiento de las inseparabilidades tecnológicas (organización de equipo) de Alchian-Demsetz (1972) es un ejemplo. Luego se han ocupado de estas cuestiones William Ouchi (1980b) en el contexto de la organización del trabajo y Yoram Barzel (1982) en lo tocante a la organización de los mercados. Una interesante aplicación reciente es el estudio de Roy Kenney y Benjamin Klein (1983) acerca de lo que llaman la "búsqueda excesiva". Estos autores refutan la opinión de Stigler en el sentido de que la venta en bloque tiene propósitos monopólicos (de discriminación de precios) y sostienen que por el contrario sirve para economizar los costos de medición.

Como se indicó antes, este libro se ocupa principalmente de la rama de la gobernación de la economía del costo de transacción. Sin embargo, también se tratan los aspectos de la medición, como de hecho debe hacerse, ya que la gobernación y la medición son interdependientes.

3. EL MUNDO DEL CONTRATO

El mundo del contrato se describe como un mundo de: 1) planeación, 2) promesa, 3) competencia y 4) gobernación (u ordenamiento privado).Cuál de estas descripciones sea la más aplicable es algo que depende de los supuestos conductistas aplicables a un intercambio y de los atributos económicos del bien o servicio en cuestión.

Como veremos más ampliamente en el capítulo II, el estudio de la organización económica depende decisivamente de dos supuestos conductistas. ¿Cuáles competencias cognoscitivas y cuáles propensiones egoístas se imputan a los agentes humanos que participan en el intercambio? La economía del costo de transacción supone que los agentes humanos están sujetos a una racionalidad limitada, de modo que el comportamiento es "intencionadamente racional, pero sólo en forma limitada" (Simon, 1961, p. xxiv), y que se inclinan al oportunismo, que es una búsqueda del interés propio con dolo. La economía del costo de transacción sostiene además que la dimensión más decisiva para la descripción de las transacciones es la especificidad de los activos. Las partes que intervienen en un intercambio apoyado por inversiones no triviales en activos específicos de ciertas transacciones operan efectivamente en una relación de intercambio bilateral. La armonización de la fase contractual que une a las partes, para efectuar así la adaptabilidad y promover la continuidad, se convierte en una fuente de valor económico real.

Si no existiese la incertidumbre, los problemas de la organización económica serían relativamente poco interesantes. Por lo tanto, supongamos que está presente la incertidumbre en un grado no trivial y consideremos las ramificaciones que tienen para el contrato las diferencias de la racionalidad limitada, el oportunismo y la especificidad de los activos. Supongamos, en

particular, que cada una de estas condiciones puede asumir cualquiera de dos valores: está presente en un grado significativo (denotado +) o se presume ausente (denotado 0). Consideremos los tres casos en los que se presume que está ausente sólo uno de estos factores y luego el caso en que se unen los tres factores. El cuadro I-1 muestra las cuatro condiciones que se comparan y el modelo de contratación asociado con cada una de ellas.

CUADRO I-1. Atributos del proceso de contratación

Supuesto conductista			Proceso de contratación implicado
Racionalidad limitada	Oportunismo	Especificidad de los activos	
0	+	+	Planeación
+	0	+	Promesa
+	+	0	Competencia
+	+	+	Gobernación

El caso en que las partes son oportunistas y los activos son específicos pero los agentes económicos tienen una competencia cognoscitiva irrestricta describe esencialmente la literatura de diseño del mecanismo (Hurwicz, 1972; 1973; Meyerson, 1979; Harris y Townsend, 1981). Aunque el oportunismo requiere que los contratos se escriban en forma tal que se respete la información privada, de modo que se planteen complejos problemas de alineamiento de los incentivos, todos los aspectos pertinentes del contrato se arreglan en la etapa de la negociación *ex ante*. Dada una racionalidad ilimitada, se obtiene desde el principio un arreglo comprensivo en cuyos términos se describen plenamente las adaptaciones apropiadas para los subsecuentes sucesos contingentes (públicamente observables). En consecuencia, no surgen jamás problemas de ejecución (o el incumplimiento de tales acuerdos se evita porque se supone que es eficaz la resolución judicial de todas las disputas [Baiman, 1982, p. 168]). En el contexto de la racionalidad ilimitada, el contrato se describe así como un mundo de planeación.

Consideremos ahora la situación en que los agentes están sujetos a la racionalidad limitada y las transacciones están apoyadas por activos específicos, pero se supone ausente la condición del oportunismo, lo que implica que el mundo de un agente es tan bueno como sus ataduras. En estos contratos aparecerán ciertas lagunas a causa de la racionalidad limitada, pero no hay problemas para la ejecución si las partes recurren a una cláusula general de cumplimiento automático. Cada parte interesada en el contrato promete sencillamente al principio que ejecutará el contrato en forma eficiente (para maximizar el beneficio conjunto) y buscará sólo rendimientos justos en los intervalos de renovación del contrato. Así se evita el comportamiento estratégico. Las partes de un contrato obtienen así todas las ventajas que les

permiten sus dotaciones cuando se celebra la negociación inicial. Enseguida, la ejecución del contrato se completa eficientemente porque las promesas de la clase antes descrita son de cumplimiento automático en ausencia del oportunismo. En este contexto, el contrato se reduce a un mundo de promesas.

Considérese entonces la situación en que los agentes están sujetos a la racionalidad limitada y se inclinan al oportunismo, pero en la que se presume ausente la especificidad de los activos. Las partes de tales contratos no tienen intereses continuos en la identidad de la parte contraria. Esto describe el mundo en que es eficaz la contratación discreta en el mercado, donde los mercados son plenamente disputables,²⁶ y donde hay una licitación de las franquicias del monopolio natural. En la medida en que el ordenamiento judicial elimina el fraude y los engaños contractuales descarados,²⁷ el contrato se describe por un mundo de competencia.

Cada uno de los tres instrumentos falla cuando se unen la racionalidad limitada, el oportunismo y la especificidad de los activos. La planeación es necesariamente incompleta (a causa de la racionalidad limitada), falla la previsibilidad de la promesa (a causa del oportunismo), se convierte en importante la identidad de cada una de las partes (a causa de la especificidad de los activos). Éste es el mundo de la gobernación. En virtud de que la eficacia de la ordenación judicial resulta problemática, la ejecución de los contratos recae en gran medida en las instituciones del ordenamiento privado. Éste es el mundo del que se ocupa la economía del costo de transacción. El imperativo de la organización que surge en tales circunstancias es éste: *organizar las transacciones para economizar la racionalidad limitada al mismo tiempo que se las protege contra los peligros del oportunismo*. Tal enunciado apoya una concepción diferente y más amplia del problema económico que el imperativo: "¡A maximizar beneficios!"

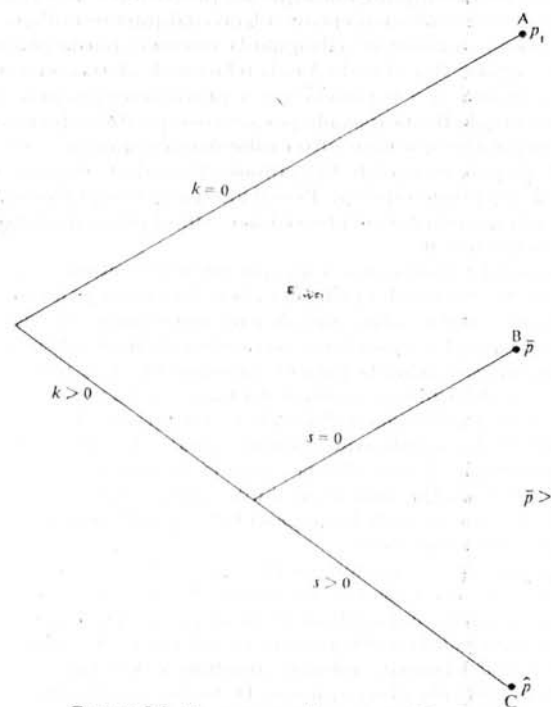
4. UN ESQUEMA SENCILLO DE LA CONTRATACIÓN

Supongamos que un bien o servicio puede proveerse por cualquiera de dos tecnologías alternativas. Una es una tecnología de propósito general, la otra es de propósito especial. Esta última requiere una inversión mayor en activos durables, específicos de ciertas transacciones, y es más eficiente para la satisfacción de las demandas del estado estable.

Usando k como una medida de los activos específicos de ciertas transacciones, las transacciones que usan la tecnología de propósito general son

²⁶ Son dignas de mención las diferencias existentes entre la economía del costo de transacción y la "teoría de la refutabilidad" (Baumol, Panzer y Willig, 1982) en lo tocante a la especificidad de los activos. Ambos enfoques para el estudio de la organización económica reconocen la importancia de la especificidad de los activos, pero la consideran desde extremos opuestos del telescopio. Por lo tanto, la teoría de la refutabilidad reduce a una insignificancia la especificidad de los activos, así que se facilita la entrada de corta duración. En cambio, la economía del costo de transacción aumenta la condición de la especificidad de los activos. Se supone generalizada la existencia de activos durables, específicos de la empresa, de modo que la entrada de corta duración es a menudo imposible.

²⁷ Es evidentemente gratuito el supuesto de la eficacia del ordenamiento judicial en un régimen de racionalidad limitada y oportunismo, pero de todos modos se mantiene tal supuesto.



GRÁFICA 1-2. Un esquema de contratación simple

aquellas en las que $k = 0$. Cuando las transacciones usan la tecnología de propósito especial, en cambio, existe una condición de $k > 0$. Los activos están aquí especializados para las necesidades particulares de las partes. Por lo tanto, se sacrificarían los valores productivos si las transacciones de esta clase terminaran prematuramente. A tales transacciones se aplica la condición de monopolio bilateral descrita antes y precisada en el capítulo II.

Mientras que la contratación clásica de mercado —“que se inicia por un acuerdo claro; que se realiza por una ejecución clara” (Macneil, 1974, p. 738)— basta para las transacciones de la clase $k = 0$, la gobernación del mercado sin asistencia plantea algunos peligros siempre que los activos no triviales, específicos de ciertas transacciones, se aplican con riesgo. Las partes tienen un incentivo para elaborar salvaguardas que protejan las inversiones en transacciones de la última clase. Digamos que s denota la magnitud de cualquiera de tales salvaguardas. Una condición de $s = 0$ es aquella en que no se proveen salvaguardas; una decisión de proveerla, se refleja en un resultado $s > 0$.

La gráfica 1-2 indica los tres resultados de contratación correspondientes a tal descripción. A cada nudo se asocia un precio. Para facilitar la comparación entre los nudos, supongamos que los proveedores: 1) son neutrales al riesgo, 2) están preparados para proveer bajo cualquier tecnología, y 3) aceptarán cualquier condición de salvaguarda mientras pueda proyectarse un resultado de empate. Así, el nudo A es la relación de oferta con tecnología de propósitos generales ($k = 0$) para la que se proyecta un precio de empate p_1 . El contrato del nudo B está apoyado por activos específicos de ciertas transacciones ($k > 0$) para los que no se ofrece ninguna salvaguarda ($s = 0$). El precio esperado de empate es aquí $\bar{p}$. El contrato del nudo C emplea también la tecnología de propósito especial. Pero dado que el comprador de este nudo provee una salvaguarda para el proveedor ($s > 0$), el precio de empate, $\hat{p}$, en el nudo C es menor que $\bar{p}$.

Las salvaguardas protectoras a las que me refiero asumen normalmente una o más de tres formas. La primera es la realineación de los incentivos, lo que de ordinario implica algún tipo de pago por separación o de castigo por un final prematuro. La segunda es la creación y el empleo de una estructura de gobernación especializada para el conocimiento y la resolución de las disputas. El uso del arbitraje, en lugar del litigio en los tribunales, es así una característica de la gobernación del nudo C. La tercera es la introducción de regularidades de intercambio que apoyan y señalan las intenciones de continuidad. Un ejemplo de esta última forma es la expresión de una relación comercial, de intercambio unilateral al intercambio bilateral —por ejemplo, mediante el uso concertado de la reciprocidad—, para lograr así un equilibrio de los peligros del intercambio.

Este esquema de contratación simple, que se detallará más adelante, se aplica a una gran diversidad de problemas de la contratación. Facilita el análisis institucional comparado al destacar que la tecnología (k), la gobernación y las salvaguardas contractuales (s) y el precio (p) se interrelacionan plenamente y se determinan en forma simultánea. A lo largo del libro haremos referencia reiterada a los esquemas. De hecho, resulta grato advertir que tantas aplicaciones son variaciones del mismo tema. Como observara Hayek, "siempre que se adquiere en un campo la capacidad de reconocer una regla abstracta que sigue el arreglo de estos atributos, se aplicará el mismo molde maestro cuando las señales de esos atributos abstractos sean evocadas por elementos completamente diferentes" (1967, p. 50).²⁸

A modo de resumen, diremos que los nudos A, B y C de los esquemas contractuales establecidos en la gráfica 1-2 tienen las propiedades siguientes:

1. Las transacciones eficientemente apoyadas por activos de propósitos generales ($K = 0$) se ubican en el nudo A y no necesitan estructuras de

²⁸ Aunque estaba consciente de que el enfoque contractual a la integración vertical con el que estaba trabajando en 1971 tendría otras aplicaciones (tales como la organización y regulación del mercado laboral), no me imaginaba que los modos no convencionales de la contratación y la gobernación corporativa generarían el mismo tipo de análisis tras enunciar los problemas en términos de contratación.

gobernación protectoras. Basta la contratación discreta del mercado. Predomina el mundo de la competencia.

2. Las transacciones que involucran inversiones importantes, específicas de ciertas transacciones ($K > 0$) son aquellas que buscan efectivamente las partes en el comercio bilateral.
3. Las transacciones ubicadas en el nudo B no tienen salvaguardas ($s = 0$), por lo cual es grande el precio de oferta de empate que se proyecta ($\bar{p} > \hat{p}$). Tales transacciones tienden a ser contractualmente inestables. Pueden revertir al nudo A (en cuyo caso la tecnología de propósito especial sería sustituida por la de propósito general ($k = 0$), o reubicarse en el nudo C (introduciendo salvaguardas contractuales que alienten el uso continuo de la tecnología $k > 0$).
4. Las transacciones ubicadas en el nudo C incluyen salvaguardas ($s > 0$) y así están protegidas contra los peligros de la expropiación.
5. Dado que el precio y la gobernación están conectados, las partes de un contrato no deben esperar que puedan conservar el pastel (precio bajo) y comérselo al mismo tiempo (ausencia de salvaguarda). En términos más generales, es importante el estudio de la *contratación en su totalidad*. Tanto los términos *ex ante* como la forma en que se ejecutan después los contratos varían con las características de la inversión y las estructuras de gobernación asociadas, en las que se incorporan las transacciones.

5. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL PUEBLO DE UNA COMPAÑÍA

El pueblo de una compañía se considera principalmente como un doloroso recordatorio de los abusos laborales asociados a una época anterior. Seguramente no hay nada favorable, mucho menos redentor, que pueda decirse de tal condición.

Sin embargo, los pueblos de compañía eran una excepción más que una regla. Además, debemos preguntarnos por qué aceptaría alguien un empleo bajo una situación patentemente desfavorable. En términos más generales ¿cuáles son las alternativas contractuales pertinentes para las que se requiere una evaluación comparativa? Ya que el estudio de casos extremos ayuda a menudo a iluminar lo esencial de una situación (Subpanel de las Ciencias Conductistas, 1962, p. 5), un examen de los problemas de organización afrontados por la compañía podría ser instructivo.

Examinaremos los problemas en dos etapas. La primera ilustra las ventajas y la segunda las limitaciones del estudio de la organización económica desde el punto de vista de la "contratación en su totalidad".

5.1 El análisis del contrato

Supongamos lo siguiente: 1) se ha localizado una fuente mineral remota, cuya explotación se considera económica; 2) el mineral sólo puede extraerse

si se hacen grandes inversiones en activos físicos durables que después no podrán llevarse a otra parte; 3) las habilidades laborales requeridas no son específicas de la empresa en ningún grado importante, pero hay costos de asentamiento asociados a la reubicación de los trabajadores; 4) en la región hay un clima severo, lo que requiere la provisión de una vivienda durable para protegerse contra los elementos; 5) la comunidad de mineros es demasiado pequeña para sostener más de una tienda general de abarrotes, y 6) la ciudad más cercana se encuentra a sesenta kilómetros de distancia.

Quiero concentrarme en dos problemas: ¿deberán ser las casas de la comunidad propiedad de los trabajadores o de la empresa minera? ¿Y a quién pertenecerá y cómo operará la tienda general de abarrotes? A fin de presentar con mayor claridad los aspectos que vienen al caso, consideremos dos escenarios de movilidad diferentes.

a. La sociedad inmóvil

Ésta es la época anterior al automóvil. La empresa solicita trabajadores y describe los términos del empleo. En virtud de la localización remota, los trabajadores no se interesarán sólo por los salarios sino también por la vivienda y la infraestructura económica.

Si la empresa decidiera construir por su cuenta las viviendas, podría: 1) vender las casas a los trabajadores, 2) rentar las casas a corto plazo a los trabajadores, 3) celebrar contratos de larga duración con severos castigos por la terminación anticipada del arrendatario, o 4) celebrar contratos de larga duración, obligatorios para la empresa pero que permitieran una terminación fácil para el arrendatario. Alternativamente, la empresa podría: 5) exigir que los trabajadores construyeran su propia vivienda.

En vista del escaso mercado, los trabajadores que construyeran sus propias casas estarían haciendo de hecho inversiones específicas de la empresa. Al carecer de salvaguardas contractuales —cláusulas de recompra (por las que la compañía garantizara un mercado en caso de despido o terminación), garantías de empleo a largo plazo, indemnizaciones de suma fija por el despido, beneficios en caso de muerte, etc.—, los trabajadores aceptarán realizar tales inversiones sólo si se les ofrece un bono por firmar o un premio salarial. Expresado en términos de los esquemas contractuales de la gráfica 1-1, esto último corresponde a un nudo B más bien que a un nudo C (es decir, un resultado $\bar{w} > \bar{w}$).

Pero los resultados del nudo B son notoriamente ineficientes. Los costos marginales de la empresa serán elevados por una negociación de salario $\bar{w}$, de modo que la empresa hará despidos con un criterio ineficiente. De igual modo, los diseños de viviendas escogidos por los trabajadores se arreglarán en consideración de los riesgos. Así pues, las ventajas de la concentración total de las inversiones específicas en la empresa minera tienden a ser evidentes para ambas partes desde el principio (o se harán obvias durante las negociaciones). Por lo tanto, deberá considerarse la propiedad de las viviendas en manos de la empresa minera en términos de arrendamiento eficiente. La

opción 4 —arrendamientos de larga duración que obligan al arrendador pero proveen una renuncia fácil para el arrendatario— tiene atractivos obvios.²⁹

Consideremos la tienda general. Las principales posibilidades son aquí: 1) la tienda es propiedad de la empresa minera y a) opera como un monopolio, b) opera con una restricción de tasa de rendimiento justa, o c) trabaja con una restricción de la canasta del mercado (número índice); 2) se otorga una franquicia de varios años al mejor postor, y los ingresos de la competencia a) se pagan a la tesorería de la compañía, b) se dividen entre el grupo inicial de trabajadores, o c) se colocan en un fondo del mercado monetario; se pagan a los clientes durante la vida de la franquicia en proporción a las compras, y 3) la tienda es propiedad de los trabajadores, quienes la administran como una cooperativa. Aunque ninguna de estas opciones está libre de dificultades, las opciones 2c y 3 tienen muchas ventajas.³⁰ Cualquiera que sea la elección, la conclusión más general es ésta: la prestación salarial aceptada por los trabajadores dependerá de la forma de la propiedad y la operación de la tienda general de abarrotes si, como se supone, el contrato refleja todos las características principales, entre las cuales se encuentran obviamente la propiedad y la gobernación de la tienda misma.

b. La sociedad móvil

La aparición del automóvil, las casas rodantes, los refrigeradores caseros, las tiendas de pedidos por correo, etc., aliviaron en gran medida las dificultades de la contratación de la época anterior a la movilidad. La necesidad de inversiones de sitio específicas en viviendas se reduce por el invento de activos adecuados sobre ruedas, como se observa en el caso de las casas rodantes. La dependencia exclusiva de la tienda de abarrotes desaparece frente a la posibilidad de comprar a distancia, gracias a la facilidad de transporte a la ciudad cercana y a las compras por correo a las tiendas. Así pues, los cambios ocurridos en los mercados y en la tecnología tienen grandes ramificaciones en el terreno de la contratación. De hecho, se ha introducido una alternativa viable de nudo A en lo que antes era un conjunto de elección de nudo B/nudo C contractualmente complicado.

En realidad, las comunidades mineras remotas pueden plantear otros problemas cuya solución requiere cuidadosas evaluaciones institucionales comparadas. Sin embargo, es obvio que las tensiones contractuales de la época anterior se aliviaron grandemente por la movilidad que permiten los activos sobre ruedas y la competencia.

²⁹ El lector deberá determinar si los defectos de las tres primeras opciones descritas en el texto superan a los de la opción 4. Se favorecen los arreglos de arrendamiento al suponer que los ocupantes tendrán el cuidado debido, lo que requiere que en el contrato de arrendamiento se incluyan algunas cláusulas contra los abusos que puedan aplicarse a satisfacción de las partes. Véase una opinión relacionada en Alchian (1981, p. 40).

³⁰ También esto se deja como un ejercicio al lector.

5.2 Algunas reservas

Si se obtiene confiablemente una contratación en su totalidad, aparecerá una configuración eficiente de salarios, propiedad de viviendas, operaciones de la tienda de la compañía, etc., cualquiera que sea la condición de movilidad de la población. ¿Cómo se explica entonces el descontento generalizado con la organización de los pueblos de compañías en la época anterior a la movilidad?

Hay dos posibilidades principales. Una es que los estudiosos de estos pueblos no han realizado las pruebas institucionales comparativas pertinentes. En lugar de describir y evaluar el conjunto efectivo de las elecciones contractuales entre las que debe escoger la organización del pueblo de compañía, se comparan estos pueblos con otros que no se encuentran en tal situación. Como sería de esperarse, los pueblos de las compañías salen mal parados en la comparación. Así, en la medida en que esta comparación sea operativamente irrelevante, no ayudará en nada a un entendimiento de los problemas organizativos afrontados por el pueblo de compañía.

La segunda posibilidad es que, sobre todo en el contexto de la organización del mercado de trabajo, raras veces se realiza la contratación en su totalidad. Los pueblos de compañía serían mucho menos objetables si efectivamente se organizaran de acuerdo con los principios de una contratación eficiente. ¿Pero qué tienda de alguna compañía se organizó jamás como una cooperativa? Un problema crónico de la organización del mercado de trabajo es que los trabajadores y sus familias son optimistas irredentos. Se dejan atrapar con promesas de buena fe, cuyo cumplimiento no puede exigirse legalmente, y con sus propias esperanzas de una buena vida. Una negociación del todo objetiva no ocurre jamás, o llega demasiado tarde. Así pues, una evaluación imparcial de los peligros del empleo, que debiera preceder a todo acuerdo de empleo, sólo llega después de la decepción. Las "demandas" de compensación en tales circunstancias tenderán a considerarse como un ardid, ya que se basan en la debilidad. La organización colectiva puede ayudar, pero sería necesaria una lucha. Los arreglos consiguientes pueden consolidar las pérdidas en lugar de efectuar una transfusión.

Opino que ambos factores contribuyen a la mala opinión que se tiene de los pueblos de compañías. Sin embargo, como se indicó al principio, este libro no intenta comprender todos los factores implicados. En cambio, estoy casi seguro de que las partes de un contrato son sensatas y que las ramificaciones de contratos alternativos se intuyen, si no es que se meditan plenamente. Esto arroja alguna luz a menudo, pero con cierto costo. A veces surgen omisiones y distorsiones. Creo que tales costos son menores cuando las prácticas comerciales de la contratación (incluidas la integración vertical y las estructuras de gobernación interna de apoyo), y no la organización del mercado laboral, constituyen el objeto del estudio. En todo caso, mi interés por algunos aspectos del costo de la transacción, que antes se habían pasado por alto, trata de corregir un desequilibrio anterior. Me parece indudable que la contratación compleja se entenderá mejor si se examina desde varias perspectivas bien enfocadas.

6. APLICACIONES

Las aplicaciones de la economía del costo de transacción bosquejadas aquí se desarrollan más ampliamente en capítulos posteriores. Aquí sólo trato de motivar la proposición de que la economía del costo de transacción es útil para resolver muchos de los problemas fundamentales de la microeconomía aplicada.

6.1 Restricciones del mercado vertical

Mientras que antes solían considerarse las restricciones de clientes y territorios, y las formas relacionadas de la contratación no convencional, como presuntas contrarias a la competencia, la economía del costo de transacción sostiene la presunción refutable de que tales prácticas tratan de salvaguardar las transacciones. El esquema de contratación del apartado 4 revela que las empresas cuyos activos específicos corren peligro ($k > 0$) tienen un incentivo para diseñar una gobernación protectora ($s > 0$), ubicándose así en el nudo C. Muchas de las prácticas no convencionales, por ejemplo las restricciones de clientes y territorios, sirven precisamente a este propósito.

Supongamos entonces que una empresa desarrolla un bien o servicio distintivo y lo distribuye a través de tenedores de franquicias. Supongamos además que el incentivo para la promoción del bien o servicio experimenta exterioridades: algunos tenedores de franquicias pueden tratar de aprovechar gratuitamente los esfuerzos de promoción de otros; o los tenedores de franquicias que sirven a una población móvil pueden reducir sus costos, permitir que se deteriore la calidad, y desplazar el efecto de reputación hacia el sistema. En consecuencia, quienes otorgan las franquicias tienen un incentivo para extender su alcance más allá de los términos iniciales, a fin de incluir en las franquicias ciertas restricciones sobre la condición del abasto.

Esto parece evidente, pero no fue siempre así. Consideremos la posición del gobierno cuando defendió el caso *Schwinn* ante la Suprema Corte: una "regla que trata a los fabricantes que asumen la función de distribución con mayor tolerancia que a quienes imponen restricciones a los distribuidores independientes sólo refleja el hecho de que, aunque la integración en la distribución beneficia a veces a la economía gracias a un ahorro de costos, nunca se ha demostrado que los acuerdos celebrados para mantener precios de reventa o imponer restricciones territoriales de duración limitada, o limitaciones de ventas del tipo involucrado aquí, generen economías comparables".³¹ La clara preferencia de los modos de organización internos sobre los modos del mercado concuerda con la preocupación prevaleciente a la sazón por los aspectos tecnológicos y el olvido correspondiente de los beneficios de las salvaguardas contractuales.³² En términos del esquema de contratación indicado en la gráfica 1-2, el gobierno suponía implícitamente que todos los

³¹ Informe para los Estados Unidos en 58, *United States v. Arnold Schwinn and Co.*, 388 U.S. 365 (1967).

³² El perspicaz enfoque de las "prácticas comerciales abusivas", realizado por Lester Telser (1965), era del dominio público pero pasó del todo inadvertido.

intercambios eran de la clase del nudo A, de modo que todos los esfuerzos tendientes a imponer restricciones eran presuntamente anticompetitivos.

6.2 Discriminación de precios

La Ley Robinson-Patman se ha interpretado como un esfuerzo "para privar a un gran comprador de [descuentos] excepto en la medida en que pudiera justificarse un precio menor en razón de la disminución del costo de un vendedor debida a la fabricación, la entrega o la venta en grandes cantidades, o en razón del esfuerzo realizado de buena fe por el vendedor para igualar el precio bajo de un competidor".³³ De nuevo, esto supone una transacción de nudo A. Pero si un vendedor está operando en la rama $K > 0$ y está vendiendo a dos compradores, uno de los cuales ofrece una salvaguarda contractual mientras que el otro se niega a hacerlo, no sería realista esperar que el producto se vendiera a ambos al mismo precio. Por el contrario, el comprador del nudo B deberá ofrecer una graficación ($\bar{p} > \hat{p}$) que equilibre su negativa a salvaguardar el peligro.

6.3 Regulación/Desregulación

La oferta monopólica es eficiente cuando las economías de escala son grandes en relación con el tamaño del mercado. Pero como lamenta Friedman, "desafortunadamente no hay ninguna solución buena para el monopolio técnico. Sólo hay una elección entre tres males: el monopolio privado sin regulación, el monopolio privado regulado por el Estado, y la operación gubernamental" (1962, p. 128).

Friedman consideró al monopolio privado sin regulación como un mal porque supuso que la propiedad del monopolio privado implicaba la determinación de los precios en términos monopólicos. Pero como afirmaran posteriormente Demsetz (1968b), Stigler (1968) y Posner (1972), puede evitarse un resultado de precio monopólico usando la licitación *ex ante* para otorgar la franquicia monopólica a la empresa que ofrezca abastecer el producto en los mejores términos. Demsetz presenta el argumento de la licitación de la franquicia del monopolio natural eliminando las "complicaciones irrelevantes", tales como la durabilidad del equipo y la incertidumbre (1968b, p. 57). Sostiene Stigler que "los clientes pueden subastar el derecho a la venta de electricidad, usando al Estado como un instrumento para la realización de la subasta. [...] La subasta [...] consiste en [licitaciones de franquicias] para vender barato" (1968, p. 19). Posner está de acuerdo y además sostiene que la licitación de franquicias es un procedimiento eficaz para la concesión y la operación de franquicias de televisión por cable.

La economía del costo de transacción reconoce que el argumento tiene méritos, pero insiste en que se examinen los aspectos de la contratación *ex*

³³ *FTC v. Morton Salt Co.*, 334 U.S. 37 (1948). Sin cursivas en el original.

ante y *ex post*. Sólo cuando la competencia es eficaz en *ambas* etapas, triunfa el argumento de la licitación de franquicias. Los atributos del bien o servicio que se otorgarán en franquicia son decisivos para la evaluación. Específicamente, si el bien o servicio ha de proveerse en condiciones de incertidumbre y además están involucradas algunas inversiones importantes en activos específicos, la eficacia de la licitación de franquicias resultará muy problemática. De hecho, la implantación de un esquema de licitación de franquicias bajo tales circunstancias requiere esencialmente la elaboración progresiva de un aparato de administración que difiere en nombre, más bien que en clase, del tipo asociado a la regulación de la tasa de rendimiento. Es elemental que un cambio de nombre carece de importancia institucional comparada.

Sin embargo, esto no sugiere que la licitación de franquicias de bienes o servicios proveídos en condiciones de costos decrecientes no sea viable jamás, ni implica que la regulación existente o la propiedad pública no pueda ser sustituida jamás por la licitación de franquicias con ganancias netas. Podemos citar como ejemplo las aerolíneas de servicio local y quizá la entrega postal. En ambos casos, podrá desplazarse al ganador de la licitación sin plantear graves problemas de valuación de activos, porque la planta básica (terminales, oficina de correos, almacenes; etc.) puede ser propiedad del gobierno, y otros activos (aviones, camiones, etc.) tendrán un activo mercado de segunda mano. Por lo tanto, la licitación de franquicias no carece por completo de méritos. Por el contrario, es una propuesta muy imaginativa. Sin embargo, la economía del costo de transacción sostiene que todos los esquemas de contratación —uno de los cuales es la licitación de franquicias de monopolios naturales— deben examinarse en términos microanalíticos y evaluarse en forma institucional comparada.

7. OBSERVACIONES FINALES

La economía del costo de transacción descansa en las proposiciones siguientes y las desarrolla:

1. La transacción es la unidad básica del análisis.
2. Cualquier problema que pueda plantearse de manera directa o indirecta como un problema de contratación se investiga provechosamente en términos de la economización del costo de transacción.
3. Se realizan ahorros del costo de transacción asignando las transacciones (cuyos atributos difieren) a las estructuras de gobernación (que son los marcos de organización en los que se decide la integridad de una relación contractual) en una forma discriminante. En consecuencia:
 - a) Deben identificarse los atributos que definen las transacciones.
 - b) Deben describirse los atributos de incentivo y adaptación de estructuras de gobernación alternativas.
4. Aunque a veces se emplea el análisis marginal, la implantación de la economía del costo de transacción comprende una evaluación insti-

tucional comparada de alternativas institucionales discretas, entre las cuales se ubica en un extremo la contratación de mercado clásica, mientras que la organización centralizada, jerárquica, se ubica en el otro extremo, y los modos mixtos de organización de la empresa y el mercado se ubican en un punto intermedio.

5. Todo esfuerzo por abordar seriamente el estudio de la organización económica deberá ajustarse a las ramificaciones combinadas de la racionalidad limitada y oportunismo ligados a una condición de especificidad de los activos.

Por lo que toca al último punto, deberá advertirse que las diferencias principales de los cuatro conceptos del contrato que se discuten en el texto pueden imputarse a variaciones de una o más de estas tres condiciones. Así pues, el contrato como una planeación comprensiva *ex ante* y el contrato como una promesa deben considerarse como supuestos heroicos acerca de la naturaleza humana: la ausencia de una racionalidad limitada se destaca en un caso (el de la planeación); la ausencia de oportunismo se presume en el otro caso (el de la promesa). En cambio, los conceptos del contrato como competencia y el contrato como gobernación formulan demandas menos exigentes en aspectos conductistas. Ambos conceptos se ajustan a las limitaciones de la racionalidad y los peligros del oportunismo y los toman expresamente en cuenta.

Así pues, la condición de la especificidad de los activos o bienes es lo que distingue a los modelos de contratación de competencia y de gobernación. El contrato como competencia funciona bien cuando la especificidad de los activos es insignificante. En virtud de que ésta es una condición generalizada, la aplicación del modelo competitivo es correspondientemente amplia. Pero no todas las inversiones son fácilmente desplazables. El uso del modelo competitivo fuera de las circunstancias en las que se adapta bien es engañoso en ocasiones.

Mientras que el modelo competitivo de los mercados se ha desarrollado en alto grado, las formidables dificultades de la contratación en el contexto de las inversiones que no pueden desplazarse han empezado a examinarse sólo recientemente. Esto se debe en gran medida al hecho de que las fuentes y la importancia económica de la especificidad de los activos habían sido subestimadas previamente. La extensión de la teoría de la organización económica para considerar la especificidad de los activos ha sido una preocupación fundamental de la agenda de investigación de la nueva economía institucional. Este libro presenta y emplea un enfoque de ordenamiento privado para la organización económica donde destaca el concepto del contrato como gobernación.

II. EL HOMBRE CONTRACTUAL

Los sistemas complejos se estudian con provecho desde varios puntos de vista. Entre aquellos que han sido productivamente empleados están el hombre económico, el hombre trabajador, el hombre político (Rawls, 1983, p. 13), e incluso el hombre jerárquico. En este libro se emplea el enfoque del hombre contractual para el estudio de la organización económica.

Como vimos en el capítulo 1, en la evaluación del contrato se han empleado diversos enfoques económicos. Esos enfoques diferentes se distinguen por: 1) los supuestos conductistas imputados al hombre contractual, 2) los atributos de las transacciones que se consideran de importancia económica, y 3) el grado en que se recurra a los tribunales para el arreglo de las disputas. Este capítulo se ocupará de los dos primeros puntos. El problema del ordenamiento privado frente al centralismo legal se considerará en el capítulo III.

En el apartado 1 se describen los supuestos conductistas utilizados por la economía del costo de transacción. En el apartado 2 se examinan las principales dimensiones para la caracterización de las transacciones. En el apartado 3 se analiza la "transformación fundamental", responsable de una condición generalizada de la contratación bilateral. Aunque no hay resultados sustantivos en este capítulo, la especificidad de los activos y la transformación fundamental desempeñan papeles destacados en los capítulos siguientes. Por lo tanto, estos supuestos deben ser considerados incluso por quienes no conceden importancia a los supuestos conductistas.

I. LOS SUPUESTOS CONDUCTISTAS

Muchos economistas tratan los supuestos conductistas¹ como una cuestión de conveniencia. Esto refleja una opinión muy generalizada en el sentido de que el realismo de los supuestos no importa y que la fecundidad de una teoría depende de sus implicaciones (Friedman, 1953).² Sin embargo, como vimos antes, Bridgeman sostiene que para comprender las acciones de los hombres es necesaria una atención más consciente al estudio del funcionamiento de las mentes de los hombres (1955, p. 450). Iredell Jenkins está de acuerdo. Dice que "las instituciones humanas —incluido el derecho— heredan sus principales problemas y propósitos de la condición general del hombre", y afirma que el estudio de la mente y del proceso social es algo necesario para llegar a las raíces (1980, p. 5). Como dice Coase, "la economía

¹ Se dice que la belleza está en el ojo del observador. En cierto sentido, lo mismo se aplica a los supuestos conductistas. Por lo tanto, quienes se impacientan con estas cosas podrán pasar directamente al apartado 2. Sin embargo, es evidente que muchas de las diferencias existentes entre los enfoques alternativos al estudio de la organización económica tienen su origen en las diferencias subyacentes en los supuestos conductistas (véase el apartado 1.3).

² Véase una crítica reciente e informada de esta "metodología oficial" en Donald McCloskey (1983). Hay una reiteración reciente en Baiman (1982, p. 177).